

1501508-44.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito na modalidade de transporte da substância, em associação com o indivíduo que o contratou no município de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501508-44.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501508-44.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO PAULISTA PRADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

BRUNO PAULISTA PRADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c. c. o art. 40, inc. V e no art. 35, caput, c. c. o art. 40, inc. V, todos da Lei nº 11.343/06, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal. Consta que no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 8h30min, na "Rodovia SP-310", Km 436, nesta cidade e comarca, transportava e trazia com ele, o réu, para futura entrega a terceiros, cinco tijolos de "maconha", pesando 2.870,91g, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de portar um aparelho celular.

Narra, ainda, a inicial, ter o réu se associado a outras duas pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram o ônibus da empresa "Total", com itinerário de Nova Alvorada do Sul/MS a Cristalina/Go e, em revista aos passageiros, encontraram as porções de "maconha" no interior da mochila do réu, que admitiu ter sido contratado para transporte do entorpecente.

Oferecida a denúncia foi o acusado notificado e apresentou defesa prévia. Recebida a denúncia foi o réu citado e se designou audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas comuns.

Após, foi interrogado o réu.

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria do delito de tráfico de drogas, requereu a condenação do acusado nos termos do art. 33, caput, c. c. o art. 40, inc. V, da Lei em tela.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu quanto ao delito de associação para o comércio ilícito e o afastamento da causa de aumento de pena contida no art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão acostado às fls. 14/15, que revela o encontro do tóxico e do celular em tela.

Ainda no pertinente à materialidade há o laudo de constatação de fls. 21/23 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 62/64, concludentes no sentido de se tratar de Tetrahydrocannabinol – THC, a substância achada.

A perícia efetivada no aparelho celular foi acostada às fls. 112/117.

Na fase policial afirmou o réu ter sido contratado para transportar a droga do município de Coronel Sapucaí/MS até Catalão/GO, recebendo R\$ 4.000,00 pelo serviço. Em Juízo, aduziu o réu ter recebido a mochila contendo “maconha”, sendo que faria uso e negociaria o produto, ao chegar em Goiás.

A confissão quanto à autoria foi revestida de caráter absoluto ante a fala dos agentes.

Vejamos.

Contam os policiais terem efetuado vistoria nas bagagens existentes no ônibus da empresa “Total”, localizando-se os tijolos de “maconha” na bolsa do réu. Para tais testemunhas admitiu o réu transportar a droga do Estado de Mato Grosso do Sul até Goiás.

Vale lembrar que o fato de agentes que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os policiais incriminar o réu ou forjar o crime. Importante consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira do réu, que não comprovou relação de emprego, sendo o transporte do entorpecente com intuito de auferir rendimentos, medida impositiva na situação.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito na modalidade de transporte da substância, em associação com o indivíduo que o contratou no município de Catalão/GO e com a pessoa que fornecera a droga, em Coronel Sapucaí/MS.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação, pelos elementos que cercam o agente, da prática de um dos verbos nucleares do tipo penal. Confira-se: “(...) o crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes.” (STJ, REsp

1.384.292/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 10/03/2020).

O que importa, no caso, é ter sido o entorpecente localizado na posse do réu, em situação de transporte.

Como bem destacaram as partes, não se pode afirmar, com a certeza necessária, tenha o réu se associado a terceiros para o transporte e a venda do entorpecente, cabendo a absolvição neste tópico.

No mais, tem-se a destacar estarem as provas oral e técnica em perfeita harmonia.

Em outras palavras, a quantidade da droga apreendida e a forma de embalagem, somadas às circunstâncias acima analisadas, nos moldes do art. 239 do Cód. de Proc. Penal, levam à dedução de que seria por ele posta em comércio, até porque, não conta o réu com situação financeira que o permita manter tal quantidade de droga para outro fim.

É possível que faça o réu uso do tóxico, mas a venda é certa, até para garantir o uso. Além disso, a condição de usuário não afasta a de traficante.

A unanimidade da prova revelou, por fim, a ocorrência da causa de aumento da pena relativa ao fato de ter o réu transportado o tóxico entre Estados da Federação.

Convencida da responsabilidade penal do réu passo a individualizar as penas.

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Deixo de aplicar a confissão da autoria, circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, por já ter fixado a pena-base no mínimo legal. Verificada a causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico foi realizado entre Estados da Federação, elevo a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de ter o réu respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido:

"(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento

carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque a elevada quantidade da droga apreendida, indica dedicar-se o réu à atividades criminosas, já que ausente comprovação de atividade laborativa.

Nesse sentido a doutrina: "de mais a mais, tem-se decidido que apreensão de grande quantidade de drogas (bem como a diversidade da natureza dos entorpecentes encontrados), a depender das peculiaridades do caso concreto, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo do narcotráfico, ainda que ele seja primário e não possua maus antecedentes. Dessarte, a priori, a circulação de expressiva quantidade de entorpecentes pelo agente evidenciará sua habitualidade delitiva e, por isso, fundamentará o afastamento da causa de diminuição de pena." (MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius, Lei de Drogas: aspectos penais processuais. 2021, p. 107).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A elevada quantidade de drogas apreendida é circunstância que permite aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas. 3. A despeito de, no julgamento do REsp n. 1.773.834/ES, a Sexta Turma ter ressaltado que a diretriz fixada comporta prova em sentido contrário, no caso, a Defesa não se desincumbiu desse ônus, pois não há qualquer indicação nos autos que afaste a responsabilidade do Acusado acerca da apreensão de 41,820kg de cocaína e 10,240kg de pasta base do mesmo entorpecente. 4. O redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastado com base não apenas na quantidade de droga apreendida e na forma de acondicionamento, pois as instâncias ordinárias também mencionaram outras circunstâncias do caso concreto aptas a justificar a não concessão da citada benesse e a confirmar que a conduta praticada pelo réu não é algo casual e isolado, quais sejam; "transporte de droga típico de uma organização com vínculo internacional poderosa, a qual contou com uma teia de colaboradores, sendo importante destacar que o plano arquitetado foi muito bem elaborado e esse tipo de negociação certamente envolve diversas pessoas, e não apenas o transportador da cocaína, nem tampouco o funileiro que a escondeu no veículo, mas também capitalizados compradores e fornecedores." (STJ, AgRg no AREsp 1799093/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021)

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno BRUNO PAULISTA PRADO, R.G. n.º 71.903.582, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput, c. c. o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06.

Absolvo BRUNO PAULISTA PRADO, R.G. n.º 71.903.582, da prática do delito previsto no art. 35, caput, c. c. o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Cód. de Proc. Penal.

Não poderá o réu apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação do delinquente.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO do celular, pois obtido em razão do comércio ilícito, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para o fim de destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA